單元 11　犯罪與刑罰

公民與社會　重點筆記

一、刑法、刑罰與罪刑法定



- **刑法保護的是法益**——受法律保護的生活利益，分為國家法益、社會法益與個人法益。刑罰的功能一方面在**報應**已發生的犯罪，另一方面在**預防**：使一般人因畏懼而不敢犯罪（一般預防），並使犯罪人改過遷善而不再犯（特別預防／教育）。現行實務採**綜合理論**，兼採三者。
- **刑法謙抑**是近年最常入題的觀念：刑罰是最後手段，只有在其他手段不足以保護法益時才動用。因此「只要加重刑罰就能有效嚇阻犯罪」在考題中幾乎都是錯誤選項；真正的思考方向是「這個問題用刑罰處理是不是恰當、有沒有更根本的解決方式」。

> **相關重點**
>
> 罪刑法定的四個派生原則裡，考題最愛用的是**禁止類推適用**與**禁止溯及既往**。典型情境是：某種行為造成公憤但法律沒有處罰規定，於是有人主張「比照類似的條文判刑」或「修法後回頭處罰」，兩者都違反罪刑法定。要同時記得例外：行為後的法律**有利於行為人**時要適用新法（**從舊從輕**）。另外，「見死不救」這類道德上該譴責、法律上卻無處罰規定的情形，檢察官只能依現行法辦理，不能自行入罪。

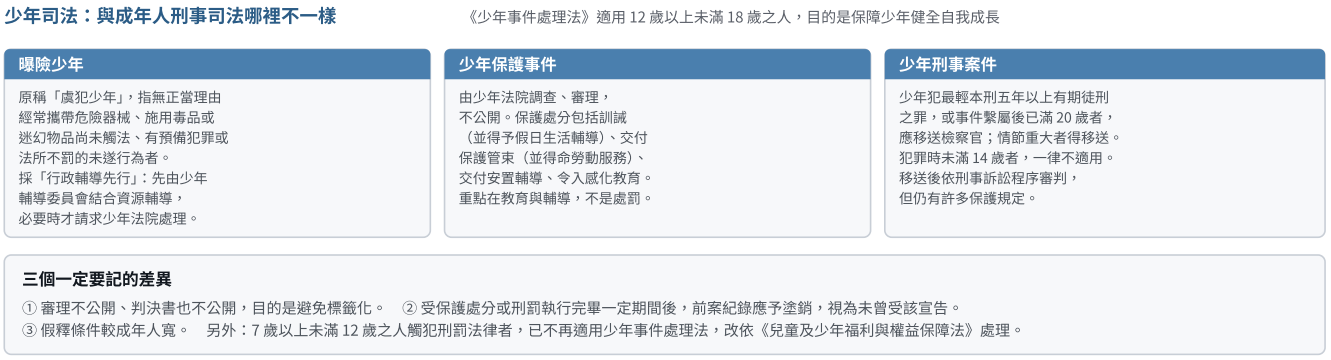
二、刑事訴訟程序與人權保障



- **發動的五種形式要能分辨：**告訴（被害人或其親屬向偵查機關表示訴追之意）、告發（被害人以外的第三人）、自首（犯罪行為人在被發覺前自行申告）、自訴（被害人委任律師直接向法院提起）、公訴（檢察官代表國家向法院提起）。

- **偵查不公開**是近年出現最多次的考點。檢警在偵查中除依法令或維護公共利益、保護合法權益必要者外，不得公開或揭露偵查內容。破案記者會若公布嫌疑人的姓名、家庭狀況等與公益無關的個資，即違反此原則。
- **無罪推定與不自證己罪。**被告在有罪判決確定前推定為無罪，舉證責任在檢察官，被告沒有義務證明自己清白。被告有權保持沉默，**拒絕陳述不得作為不利於他的認定依據**；即使沒有取得自白，檢察官仍可以起訴，而自白也不得作為有罪判決的唯一證據。

三、少年的刑事司法程序



相關重點

少年司法的題目有兩個固定的解題樞紐。第一是**年齡**：未滿 14 歲的行為不罰，但仍可由少年法院裁定保護處分；14 歲以上未滿 18 歲仍要負刑事責任，只是原則上走保護事件。第二是**不公開**：審理不公開、判決書也不公開、前案紀錄事後應塗銷，理由都是**避免標籤化、保障少年健全成長**，而不是為了寬待犯罪。看到「查不到判決書」「不開放旁聽」「紀錄被塗銷」，答案就往這個方向走。